



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 08 de noviembre de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"ABDALA, MIRIAM NOEMI CONTRA SANOS SALUD (NATIVUS SRL) Y OTRO SOBRE ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD"**, Expte. FPA N° 3754/2024/CA1, provenientes del Juzgado Federal N°2 de Paraná, y;

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estos autos a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en fecha 26/08/2024, contra la sentencia dictada el 23/08/2024.

El recurso se concede el 03/09/2024, se expresan agravios el 05/09/2024, se contestan el 12/09/2024 y quedan los presentes en estado de resolver el 27/09/2024.

II- a) Que, la actora ocurre a la jurisdicción y deduce demanda contra Sanos Salud (Nativus SRL) y/o Con Salud (Medipar SA).

Solicita que se condene a la demandada a dejar sin efecto los aumentos realizados en los servicios de medicina prepaga que brinda y a que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

b) Que, la accionada contesta demanda, afirma que los aumentos facturados no obedecen a la desregulación establecida en el decreto 70/2023, sino a la fusión de las empresas Medipar S.A. y Nativus S.R.L., en la cual la primera fue adquirida por la segunda, que ofrece planes superadores.

Cuestiona que la actora no realizó reclamo previo que permitiese solucionar el conflicto sin recurrir a la instancia judicial.

Fecha de firma: 08/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#38935606#434604916#20241108094453338

c) Que, el magistrado de grado dicta sentencia que hace lugar parcialmente a la demanda promovida y dispone que la accionada retrotraiga el valor de la cuota a la autorizada para el mes de diciembre de 2023, debiendo renegociar el precio con la actora para los períodos posteriores a tal fecha o recurrir a los mecanismos previstos en el art. 4 de la Ley 26.682 en caso de no arribar a un acuerdo.

Ordena que los importes percibidos en más respecto del valor de la cuota autorizada para el mes de diciembre de 2023, se imputen a la cancelación de las cuotas posteriores a la sentencia, sin perjuicio del derecho de la Empresa a retener el importe necesario para el pago de las diferencias resultantes de la renegociación del precio o a reclamar con posterioridad dicho importe, no quedando condicionada la imputación a que se alcance el referido acuerdo.

Impone las costas en el orden causado, regula honorarios en 21 UMA para el letrado de la parte actora y en 20 UMA al apoderado de la accionada. Tiene presente la reserva del caso federal.

Para decidir de ese modo consideró que el dictado del decreto 70/2023 devolvió a las partes de los contratos su potestad negocial y que no debe ser ni el Estado Administrador ni los Jueces quienes impongan el nuevo precio y/o condiciones contractuales.

Contra dicha decisión se alza la parte actora.

III- a) Que, agravia a la recurrente el rechazo del planteo de inconstitucionalidad de los arts. 267 y 269 del decreto 70/2023.

Critica que el juez de grado deje librado el precio del contrato a la libre negociación entre partes, ya que es evidente que existe una desproporción de poder de negociación a favor de la demandada.

Fecha de firma: 08/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#38935606#434604916#20241108094453338



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Solicita la aplicación del precedente "Morsentti" dictado por este Tribunal. Finalmente, apela la imposición de las costas y hace reserva del caso federal.

b) Que, la parte demandada contesta el traslado corrido y solicita que se declare desierto el recurso de apelación de su contraria por carecer de crítica concreta y razonada de la sentencia dictada.

Seguidamente, señala que el magistrado de grado no trató su planteo relativo a que la actora no realizó ninguna gestión previa que hubiese evitado la presente acción.

Concluye solicitando la confirmación de la sentencia, con costas.

Sostiene la reserva del caso federal.

IV- Que, en forma liminar, corresponde señalar que este Tribunal considera que la actora recurrente ha satisfecho suficientemente las exigencias del art. 265 del CPCCN, por lo que se rechazan los argumentos de la contraria al respecto.

Sin perjuicio de ello, vale remarcar que sólo serán abordadas aquellas cuestiones que resulten conducentes para la solución del litigio (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

V- a) Que, a la luz de los planteos introducidos por las partes en esta instancia de apelación corresponde desestimar el relativo a la falta de reclamo administrativo previo por parte de la actora, por no constituir un requisito de admisibilidad de la presente acción.

b) Que, las cuestiones aquí debatidas resultan sustancialmente análogas a las analizadas por este Tribunal en la causa "MORSENTTI, FERNANDO ISMAEL Y OTROS CONTRA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS -OSDE- SOBRE AMPARO COLECTIVO" (N° FPA 1461/2024/CA3,

Fecha de firma: 08/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#38935606#434604916#20241108094453338

sentencia del 16/08/2024), a cuyos fundamentos *-mutatis mutandi-* corresponde remitir en honor a la brevedad y que pueden consultados en www.cjj.gov.ar.

Por ello, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, revocar la sentencia apelada y, en su mérito, declarar la inconstitucionalidad de los arts. 267 y 269 del Decreto 70/2023 en cuanto derogan el inc. g) del art. 5 y el art. 17 de la ley 26.682, debiendo la Autoridad de Aplicación continuar con su tarea de "Autorizar en los términos de la presente ley y revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones que propusieren los sujetos comprendidos en su artículo 1" (art. 5 inc. g) de la ley 26.682, texto original).

De conformidad con ello, se declara la ilegitimidad de los aumentos de las cuotas de los planes fijados por la parte demandada a partir del mes de Enero de 2024 y se los deja sin efecto, hasta tanto la Autoridad de aplicación determine el monto o los porcentajes de aumento correspondientes a las cuotas de los planes a partir del mes de Enero/2024, oportunidad en la que se deberán realizar las imputaciones y/o devoluciones correspondientes.

En idéntico sentido a la presente se ha expedido ésta Cámara en la causa "DEL PRADO, EMANUEL CONTRA ASOCIACIÓN MUTUAL DE PERSONAL JERÁRQUICO DE BANCOS OFICIALES NACIONALES - JERÁRQUICOS SALUD SOBRE ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD", Expte. FPA N° 1926/2024/CA1, sentencia del 10/10/2024.

VI- Que, atento el modo en que se resuelve, y en la medida en que no se observan circunstancias que justifiquen apartarse del principio objetivo de la

Fecha de firma: 08/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#38935606#434604916#20241108094453338



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

derrota, corresponde imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada, por resultar vencida (arts. 279 y 68, primer párrafo, del CPCCN).

VII- Que, corresponde regular honorarios por las labores ante esta Cámara al letrado de la parte actora, Dr. Emilio Flavio TORREALDAY, en 6,93 UMA equivalentes a la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO (\$429.625); y al apoderado de la demandada, Dr. Diego BEBER BRUNNER, en 6 UMA equivalente a la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA (\$371.970); en virtud de lo dispuesto en los arts. 30 y 51 de la ley 27.423 y Acordada 30/2023 y Resolución SGA 2910/2024 de la CSJN.

Por ello, **SE RESUELVE:**

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, revocar la sentencia apelada y, en su mérito, declarar la inconstitucionalidad de los arts. 267 y 269 del Decreto 70/2023 en cuanto derogan el inc. g) del art. 5 y el art. 17 de la ley 26.682, debiendo la Autoridad de Aplicación continuar con su tarea de "Autorizar en los términos de la presente ley y revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones que propusieren los sujetos comprendidos en su artículo 1" (art. 5 inc. g) de la ley 26.682, texto original).

Declarar la ilegitimidad de los aumentos de las cuotas de los planes fijados por la parte demandada a partir del mes de Enero de 2024 y dejarlos sin efecto, hasta tanto la Autoridad de aplicación determine el monto o los porcentajes de aumento correspondientes a las cuotas de los planes a partir del mes de Enero/2024, oportunidad en la que se deberán realizar las imputaciones y/o devoluciones correspondientes.

Fecha de firma: 08/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#38935606#434604916#20241108094453338

Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada, por resultar vencida (arts. 279 y 68, primer párrafo, del CPCCN).

Regular honorarios por las labores ante esta Cámara al letrado de la parte actora, Dr. Emilio Flavio TORREALDAY, en 6,93 UMA equivalentes a la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO (\$429.625); y al apoderado de la demandada, Dr. Diego BEBER BRUNNER, en 6 UMA equivalente a la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA (\$371.970); en virtud de lo dispuesto en los arts. 30 y 51 de la ley 27.423 y Acordada 30/2023 y Resolución SGA 2910/2024 de la CSJN.

Tener presente las reservas del caso federal efectuadas.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN MATEO JOSÉ BUSANICHE CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 08/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#38935606#434604916#20241108094453338